

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Sozialgericht Musterstadt, 12. Kammer, Geschäftsnummer S 12 R 478/26.

Verfahrensart

Kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage nach Paragraph 54 Absatz 1 und Absatz 4 SGG, gerichtet auf Aufhebung des ablehnenden Bescheids und Verurteilung des Rentenversicherungstraegers zur Gewaehrung einer Rente wegen voller, hilfsweise teilweiser Erwerbsminderung. Verfahren vor dem Sozialgericht; kein Vertretungszwang nach Paragraph 73 SGG. Die Klaegerin ist gleichwohl anwaltlich vertreten.

Beteiligte

Klaegerin: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1974, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Gelernte Erzieherin. Versicherungsnummer 04020774 H 512.

Beklagte: Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, koerperschaftlich verfasster Traeger der gesetzlichen Rentenversicherung, vertreten durch die Geschaeftsfuehrung, Rentenstrasse 12, 06108 Beispielhausen.

Gesetzliche Vertretung

Die Beklagte wird durch ihre Geschaeftsfuehrung als gesetzliches Vertretungsorgan vertreten; im Verfahren handelt die Rechtsabteilung der Beklagten.

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Klaegerin: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer die Beklagte: eigene Rechtsabteilung, vertreten durch Verbandsjuristin Beate Korn.

Streitgegenstand und Kosten

Streitgegenstand ist der Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung. Das Verfahren ist nach Paragraph 183 SGG gerichtskostenfrei, weil die Klaegerin als Versicherte zum kostenprivilegierten Personenkreis gehoert; ein Streitwert im Sinne des Gerichtskostengesetzes wird nicht festgesetzt. Ueber die ausserheitlichen Kosten ist nach Paragraph 193 SGG nach billigem Ermessen zu entscheiden.

Zustaendigkeit

Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit nach Paragraph 51 Absatz 1 Nummer 1 SGG (Angelegenheit der gesetzlichen Rentenversicherung). Sachliche Zustaendigkeit des Sozialgerichts nach Paragraph 8 SGG. Oertliche Zustaendigkeit nach Paragraph 57 Absatz 1 SGG (Wohnsitz der Klaegerin im Bezirk des Sozialgerichts Musterstadt).

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Rentantrag der Klaegerin abgelehnt; Widerspruch zurueckgewiesen. Klage fristgerecht erhoben und der Beklagten zugestellt. Verteidigungsanzeige und Klageerwiderung liegen vor. Die Verwaltungsakte ist

beigezogen. Ein Termin zur muendlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt; ueber die Einholung von Sachverstaendigengutachten von Amts wegen und ueber den Antrag der Klaegerin nach Paragraf 109 SGG ist zu entscheiden.

Klageschrift

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Sozialgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Falk, gegen die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Rentenstrasse 12, 06108 Beispielhausen, Beklagte, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage gegen den Bescheid der Beklagten vom 18.11.2025 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.03.2026 und werde beantragen:

Antraege

1. Der Bescheid der Beklagten vom 18.11.2025 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.03.2026 wird aufgehoben.
2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klaegerin ab dem 01.04.2025 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewaehren.
3. Die Beklagte traegt die ausserheitlichen Kosten der Klaegerin.

Sachverhalt

Die am 04.02.1974 geborene Klaegerin ist gelernte Erzieherin und war bis Februar 2025 in einer Kindertagesstaette beschaeftigt. Sie hat in der gesetzlichen Rentenversicherung mehr als die erforderlichen Pflichtbeitragszeiten zurueckgelegt; die allgemeine Wartezeit von fuenf Jahren und die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen des Paragraf 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI sind erfuellt.

Die Klaegerin leidet seit dem Jahr 2014 an einem zunehmenden chronischen Schmerzsyndrom der Lendenwirbelsaeule bei degenerativen Bandscheibenveraenderungen. Im Jahr 2023 trat eine mittelgradige depressive Episode hinzu, die fortbesteht. Seit dem 03.03.2025 ist die Klaegerin durchgehend arbeitsunfaehig. Eine Wiederaufnahme der zuletzt ausgeuebten Taetigkeit ist nach aertzlicher Einschaeztung nicht mehr moeglich.

Die Klaegerin beantragte am 20.03.2025 bei der Beklagten eine Rente wegen Erwerbsminderung. Die Beklagte holte ein Gutachten ihres aertzlichen Dienstes ein und lehnte den Antrag mit Bescheid vom 18.11.2025 ab. Sie nahm an, die Klaegerin koenne auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch leichte Taetigkeiten im Umfang von sechs Stunden und mehr taeglich verrichten. Den hiergegen gerichteten Widerspruch der Klaegerin vom 09.12.2025 wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 26.03.2026 zurueck.

Die Annahme eines Restleistungsvermoegens von sechs Stunden taeglich ist unzutreffend. Die behandelnden Aerzte der Klaegerin gehen uebereinstimmend davon aus, dass die Klaegerin wegen des Zusammenwirkens der orthopaedischen und der psychiatrischen Erkrankung nur noch weniger als drei Stunden taeglich leistungsfaeig ist. Das Gutachten des aertzlichen Dienstes der Beklagten beruht auf einer einmaligen koerperlichen Untersuchung ohne testpsychologische Zusatzbefunde und wird der Schwere des Leidens nicht gerecht.

Beweisangebote

- Zur Diagnose und zum Verlauf des Lendenwirbelsäulenleidens und zum verbliebenen körperlichen Leistungsvermögen: orthopaedisches Attest (Anlage K 2) sowie Einholung eines orthopaedischen Sachverständigengutachtens von Amts wegen.
- Zur depressiven Störung und zum verbliebenen psychischen Leistungsvermögen: psychiatrisches Attest (Anlage K 3) sowie Einholung eines psychiatrischen Sachverständigengutachtens von Amts wegen.
- Hilfsweise und vorsorglich beantragt die Klägerin bereits jetzt, gemäss Paragraph 109 SGG ein Gutachten des von ihr benannten Sachverständigen Prof. Dr. med. Martin Eich, Klinik fuer Schmerztherapie der Universitaet Musterstadt, einzuholen; die Bereitschaft zur Kostentragung wird erklart.

Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Bescheid der Beklagten vom 18.11.2025 und Widerspruchsbescheid vom 26.03.2026.
 - Anlage K 2: Aerztliches Attest des Orthopaeden Dr. med. Jonas Veit vom 12.04.2026.
 - Anlage K 3: Aerztliches Attest der Fachaerztin fuer Psychiatrie Dr. med. Sabine Mohr vom 15.04.2026.
- Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Klageerwiderung

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Rechtsabteilung, Rentenstrasse 12, 06108
Beispielhausen

An das Sozialgericht Musterstadt

In dem Rechtsstreit Sauer gegen Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Geschäftsnummer S
12 R 478/26, zeige ich die Vertretung der Beklagten an und beantrage:

Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Ausserheitliche Kosten der Klaegerin sind nicht zu erstatten.

Erwiderung

Der angefochtene Bescheid vom 18.11.2025 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.03.2026 ist rechtmässig. Die Klaegerin hat keinen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung, weil sie nicht erwerbsgemindert im Sinne des Paragraph 43 SGB VI ist.

Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen und die allgemeine Wartezeit nach Paragraph 50 Absatz 1 SGB VI sind unstreitig erfüllt. Entscheidend ist allein das verbliebene Leistungsvermoegen.

Nach dem Gutachten des aertztlichen Dienstes der Beklagten vom 14.10.2025 (Anlage B 1) kann die Klaegerin leichte koerperliche Taetigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes ohne haeufiges Buecken, ohne Heben und Tragen schwerer Lasten und in wechselnder Koerperhaltung weiterhin sechs Stunden und mehr taeglich verrichten. Damit ist sie weder voll noch teilweise erwerbsgemindert. Wer noch mindestens sechs Stunden taeglich erwerbstaeutig sein kann, ist nach Paragraph 43 Absatz 3 SGB VI nicht erwerbsgemindert; auf die konkrete Arbeitsmarktlage kommt es bei einem Leistungsvermoegen von sechs Stunden nicht an.

Die orthopaedischen Befunde rechtfertigen lediglich qualitative Leistungseinschraenkungen, nicht aber eine zeitliche Begrenzung des Leistungsvermoegens. Die depressive Stoerung war zum Zeitpunkt der Begutachtung remittiert und steht einer leichten Taetigkeit nicht entgegen. Die von der Klaegerin vorgelegten Atteste ihrer behandelnden Aerzte beschraenken sich auf Diagnosen und enthalten keine nachvollziehbare und begruendete Leistungsbeurteilung; behandelnde Aerzte neigen zudem zu einer dem Patienteninteresse folgenden guenstigen Einschaeztung.

Eine besondere Verschlossenheit des Arbeitsmarktes ist nicht dargetan. Eine schwere spezifische Leistungsbehinderung oder eine Summierung ungewoehnlicher Leistungseinschraenkungen liegt nicht vor.

Beweisangebote

- Zum verbliebenen Leistungsvermoegen von sechs Stunden und mehr taeglich: aertztliches Gutachten des aertztlichen Dienstes der Beklagten vom 14.10.2025 (Anlage B 1) sowie die beigezogene Verwaltungsakte.
- Soweit das Gericht eine Beweisaufnahme fuer erforderlich haelt, regt die Beklagte die Einholung eines fachorthopaedischen und eines fachpsychiatrischen Gutachtens von Amts wegen mit ausdruecklicher Pruefung des zeitlichen Leistungsvermoegens an.

Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Aerztliches Gutachten des aerztlichen Dienstes der Beklagten vom 14.10.2025 (auszugsweise).

Korn, Verbandsjuristin

Anlage K 1 — Rentenbescheid und Widerspruchsbescheid

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Rentenstrasse 12, 06108 Beispielhausen

Bescheid vom 18.11.2025

Versicherte: Hildegard Sauer, Versicherungsnummer 04020774 H 512

Ihr Antrag vom 20.03.2025 auf Rente wegen Erwerbsminderung wird abgelehnt.

Begründung: Nach dem Ergebnis der medizinischen Sachaufklärung sind Sie nicht erwerbsgemindert. Sie können unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes leichte Tätigkeiten mindestens sechs Stunden täglich verrichten. Wer noch mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann, hat keinen Anspruch auf eine Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung (Paragraf 43 Absatz 1 bis 3 SGB VI). Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen und die Wartezeit waren erfüllt; hierauf kommt es jedoch nicht an, weil es bereits am Leistungsfall fehlt.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Widerspruchsbescheid vom 26.03.2026

Der Widerspruch der Versicherten vom 09.12.2025 wird zurückgewiesen.

Begründung: Die im Widerspruchsverfahren erneut ausgewerteten Befundberichte führen zu keiner anderen Beurteilung. Der ärztliche Dienst hält an einem Leistungsvermögen von sechs Stunden und mehr täglich für leichte Tätigkeiten fest. Eine zeitliche Leistungsminderung ist nicht belegt.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Musterstadt erhoben werden.

Anlage K 2 — Orthopaedisches Attest

Dr. med. Jonas Veit, Facharzt fuer Orthopaedie und Unfallchirurgie, Gartenstrasse 8, 12345 Musterstadt

Aerztliches Attest vom 12.04.2026

Patientin: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1974, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt

Die Patientin befindet sich seit dem Jahr 2014 in meiner orthopaedischen Behandlung.

Diagnosen:

- Chronisches Lumbalsyndrom bei fortgeschrittenen degenerativen Bandscheibenveraenderungen der Segmente L4 bis S1.
- Wiederkehrende lumbale Wurzelreizsyndrome ohne dauerhaftes motorisches Defizit.
- Eingeschraenkte Beweglichkeit der Lendenwirbelsaeule mit belastungsabhaengiger Schmerzverstaerkung.

Befund und Verlauf: Die Beschwerden haben in den letzten Jahren trotz konservativer Therapie, Physiotherapie und mehrfacher Infiltrationen zugenommen. Laengeres Sitzen, Stehen und Gehen sowie Buecken und das Heben von Lasten verstaerken die Schmerzen erheblich.

Leistungsbeurteilung: Aus orthopaedischer Sicht sind der Patientin nur noch leichte Taetigkeiten in wechselnder Koerperhaltung moeglich. Wegen der schmerzbedingt erforderlichen Haltungswechsel und Pausen halte ich eine taegliche Belastbarkeit von mehr als drei Stunden fuer nicht gegeben. Eine abschliessende Beurteilung des Gesamtleistungsvermoegens erfordert die zusaetzliche Wuerdigung der psychiatrischen Erkrankung.

Anlage K 3 — Psychiatrisches Attest

Dr. med. Sabine Mohr, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Parkallee 21, 12345 Musterstadt

Ärztliches Attest vom 15.04.2026

Patientin: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1974, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt

Die Patientin steht seit dem Jahr 2023 in meiner fachärztlichen Behandlung.

Diagnosen:

- Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode.
- Anhaltende somatoforme Schmerzstörung bei chronischem Lumbalsyndrom.

Befund und Verlauf: Es bestehen ein deutlich gemindertes Antriebsniveau, eine reduzierte Konzentrations- und Durchhaltefähigkeit sowie eine erhöhte Erschöpfbarkeit. Eine antidepressive Medikation und eine ambulante Psychotherapie haben bislang nur eine teilweise Besserung erbracht. Anders als im Gutachten des ärztlichen Dienstes der Beklagten angenommen, ist die depressive Störung nicht remittiert.

Leistungsbeurteilung: Aus psychiatrischer Sicht sind die Belastbarkeit, die Anpassungs- und Umstellungsfähigkeit sowie das Durchhaltevermögen erheblich gemindert. Im Zusammenwirken mit dem chronischen Schmerzsyndrom halte ich ein tägliches Leistungsvermögen von unter drei Stunden für wahrscheinlich.

Anlage B 1 — Aerztliches Gutachten des aerztlichen Dienstes der Beklagten

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Aerztlicher Dienst

Gutachten vom 14.10.2025 (auszugsweise), erstattet von Dr. med. Renate Pohl, Aerztin im sozialmedizinischen Dienst

Versicherte: Hildegard Sauer, geboren am 04.02.1974

Untersuchung

Einmalige ambulante Untersuchung am 09.10.2025 mit Auswertung der vorliegenden Befundberichte. Eine testpsychologische Zusatzuntersuchung wurde nicht durchgefuehrt.

Diagnosen

- Chronisches Lumbalsyndrom bei degenerativen Veraenderungen ohne aktuelles neurologisches Defizit.
- Rezidivierende depressive Stoerung, zum Untersuchungszeitpunkt als weitgehend remittiert eingeschaezt.

Leistungsbeurteilung

Die Versicherte kann leichte koerperliche Taetigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sechs Stunden und mehr taeglich verrichten. Qualitative Einschraenkungen: kein Heben und Tragen von Lasten ueber zehn Kilogramm, kein haeufiges Buecken, kein Arbeiten in Zwangshaltung, wechselnde Koerperhaltung moeglich. Die Wegefaehigkeit ist erhalten; die Versicherte kann viermal taeglich eine Strecke von mehr als 500 Metern in zumutbarer Zeit zuruecklegen und oeffentliche Verkehrsmittel benutzen.

Bewertung fuer die Akte

Das Gutachten der Beklagten und die Atteste der behandelnden Aerzte (Anlagen K 2 und K 3) weichen im entscheidenden Punkt, dem zeitlichen Leistungsvermoegen, voneinander ab. Das Gutachten beruht auf einer einmaligen Untersuchung ohne testpsychologische Zusatzbefunde; die behandelnde Seite stuetzt sich auf den Langzeitverlauf. Die Divergenz kann nur durch ein gerichtliches Sachverstaendigengutachten aufgeloeset werden. Das Gutachten ist eine im Verwaltungsverfahren eingeholte Stellungnahme der Beklagten und unterliegt der freien Beweiswuerdigung nach Paragraph 128 SGG; es ist kein neutrales Gerichtsgutachten.

Hinweis nach Paragraph 106 SGG und Beweisbeschluss-Entwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis nach Paragraph 106 SGG

1. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass der entscheidungserhebliche Punkt allein das verbliebene zeitliche und qualitative Leistungsvermoegen der Klaegerin ist; die Wartezeit und die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind unstreitig erfuellt.
2. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass die vorgelegten Atteste (Anlagen K 2 und K 3) eine Leistungseinschaetzung der behandelnden Aerzte enthalten, aber kein gerichtliches Gutachten ersetzen. Es wird angeregt, das Gericht von der aerztlichen Schweigepflicht zu entbinden, damit die Behandlungsunterlagen beigezogen werden koennen.
3. Die Klaegerin wird ferner darauf hingewiesen, dass ueber ihren Antrag nach Paragraph 109 SGG erst nach Vorliegen der von Amts wegen einzuholenden Gutachten entschieden wird und dass die Kosten des Wahlgutachtens nach Paragraph 109 Absatz 1 Satz 2 SGG grundsaeztlich von ihr vorzuschuessen und endgueltig zu tragen sind, soweit das Gericht die Kosten nicht aus Billigkeit der Staatskasse auferlegt.
4. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass das Gutachten ihres aerztlichen Dienstes (Anlage B 1) auf einer einmaligen Untersuchung ohne testpsychologische Zusatzbefunde beruht und dass die Annahme einer Remission der depressiven Stoerung von der behandelnden Fachaerztin bestritten wird.
5. Den Beteiligten wird Gelegenheit gegeben, sich binnen drei Wochen zu aeussern und etwaige weitere Befundberichte vorzulegen.

Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll von Amts wegen nach Paragraph 103 SGG in Verbindung mit Paragraph 106 Absatz 3 Nummer 5 SGG Beweis erhoben werden

1. ueber das verbliebene koerperliche Leistungsvermoegen der Klaegerin, insbesondere ueber die Frage, ob und in welchem zeitlichen Umfang sie noch leichte Taetigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verrichten kann, durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens auf orthopaedischem Fachgebiet,
2. ueber das verbliebene psychische Leistungsvermoegen der Klaegerin, insbesondere ueber Schweregrad und Verlauf der depressiven Stoerung sowie ueber deren Auswirkungen auf Belastbarkeit, Konzentration und Durchhaltevermoegen, durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens auf psychiatrischem Fachgebiet,
3. zur Zusammenschau ueber das aus beiden Fachgebieten resultierende quantitative Gesamtleistungsvermoegen sowie ueber die Wegefaehigkeit und ueber das Vorliegen einer schweren spezifischen Leistungsbehinderung oder einer Summierung ungewoehnlicher Leistungseinschraenkungen.

Mit der Erstattung der Gutachten werden geeignete Fachaerzte beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten. Den Sachverstaendigen werden die Verwaltungsakte, die Atteste (Anlagen K 2 und K 3) und das Gutachten des aerztlichen Dienstes (Anlage B 1) als Anknuepfungsunterlagen ueberlassen. Die Klaegerin wird gebeten, die behandelnden Aerzte von der Schweigepflicht zu entbinden.

Ueber den Antrag der Klaegerin nach Paragraf 109 SGG wird nach Eingang der von Amts wegen eingeholten Gutachten entschieden. Sollte das Gericht ihm stattgeben, ist der Klaegerin ein Kostenvorschuss aufzugeben.

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt ein moegliches Ergebnis der Beweisaufnahme (das gerichtliche orthopaedische und psychiatrische Gutachten bestaetigen ein quantitatives Leistungsvermoegen von nur noch drei bis unter sechs Stunden taeglich, nicht aber von unter drei Stunden) und dient als Tenor- und Begruendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Sozialgericht Musterstadt, 12. Kammer, Geschaeftsnummer S 12 R 478/26. In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer gegen die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland hat die 12. Kammer aufgrund muendlicher Verhandlung fuer Recht erkannt:

Tenor

1. Der Bescheid der Beklagten vom 18.11.2025 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.03.2026 wird aufgehoben.
2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klaegerin ab dem 01.04.2025 eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewaehren.
3. Im Uebrigen, soweit die Klaegerin eine Rente wegen voller Erwerbsminderung begehrt, wird die Klage abgewiesen.
4. Die Beklagte hat der Klaegerin drei Viertel der notwendigen ausserheitlichen Kosten zu erstatten.

Tatbestand

Die Klaegerin begehrt eine Rente wegen Erwerbsminderung. Die am 04.02.1974 geborene Klaegerin ist gelernte Erzieherin. Sie beantragte am 20.03.2025 eine Rente wegen Erwerbsminderung, die die Beklagte mit Bescheid vom 18.11.2025 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 26.03.2026 ablehnte, weil die Klaegerin noch sechs Stunden und mehr taeglich leistungsfahig sei.

Die Klaegerin haelt sich fuer voll erwerbsgemindert und stuetzt sich auf die Atteste ihrer behandelnden Aerzte. Die Beklagte verteidigt die angefochtenen Bescheide.

Das Gericht hat von Amts wegen ein orthopaedisches und ein psychiatrisches Sachverstaendigengutachten eingeholt. Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung, die Anlagen, die beigezogene Verwaltungsakte und die Gutachten Bezug genommen.

Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist teilweise begruendet.

Die als kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage nach Paragraph 54 Absatz 1 und Absatz 4 SGG statthafte Klage ist zulaessig. Das Vorverfahren nach Paragraph 78 SGG ist durchgefuehrt; die Klage ist fristgerecht nach Paragraph 87 SGG erhoben.

Die Klaegerin hat einen Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung nach Paragraph 43 Absatz 1 SGB VI, nicht aber auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung nach Paragraph 43 Absatz 2 SGB VI.

Die allgemeine Wartezeit von fuenf Jahren nach Paragraph 50 Absatz 1 SGB VI und die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach Paragraph 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI sind

erfüllt; dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Klaegerin teilweise erwerbsgemindert. Teilweise erwerbsgemindert sind nach Paragraph 43 Absatz 1 Satz 2 SGB VI Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit ausserstande sind, unter den ueblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden taeglich erwerbstaeutig zu sein. Das Gericht ist nach Paragraph 128 Absatz 1 SGG aufgrund der nachvollziehbaren und uebereinstimmenden gerichtlichen Gutachten davon ueberzeugt, dass die Klaegerin im Zusammenwirken des orthopaedischen und des psychiatrischen Leidens nur noch drei bis unter sechs Stunden taeglich leistungsfaeutig ist. Das Gutachten des aerztlichen Dienstes der Beklagten (Anlage B 1) ueberzeugt demgegenueber nicht, weil es auf einer einmaligen Untersuchung ohne testpsychologische Zusatzbefunde beruht.

Eine volle Erwerbsminderung nach Paragraph 43 Absatz 2 Satz 2 SGB VI liegt nicht vor. Hierfuer waere ein Leistungsvermoegen von unter drei Stunden taeglich erforderlich. Ein solches haben die gerichtlichen Sachverstaendigen nicht bestaetigt. Eine Verschlossenheit des Arbeitsmarktes, die bei einem Leistungsvermoegen von drei bis unter sechs Stunden ausnahmsweise zur vollen Erwerbsminderung fuehren kann, ist nicht festgestellt, weil die Klaegerin ueber kein nur eingeschraenktes, sondern ueber ein noch verwertbares Restleistungsvermoegen verfuegt und ihr ein Arbeitsplatz nicht nachweislich verschlossen ist.

Der Rentenbeginn folgt aus Paragraph 99 SGB VI. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 193 SGG; sie beruecksichtigt, dass die Klaegerin mit dem Hauptbegehren der vollen Rente unterlegen, mit dem Hilfsbegehren der teilweisen Rente aber durchgedrungen ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist die Berufung statthaft. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Landessozialgericht Musterstadt schriftlich oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschaefsstelle einzulegen (Paragraph 151 SGG). Einer Zulassung der Berufung bedarf es nicht, weil es sich um eine wiederkehrende Leistung von mehr als einem Jahr handelt (Paragraph 144 Absatz 1 Satz 2 SGG).